

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5349/2539

บริษัท โรงน้ำแข็งชัยนาท (2526) จำกัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 453

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่โจทก์ผู้ซื้อทำกับจำเลยที่1ผู้ขายระบุว่าผู้ซื้อและผู้ขาย
ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในอันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา
ด้วยความสุจริตจะไม่กระทำการใดๆหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการใดอันมีลักษณะ
เป็นการละเมิดการใช้ไฟฟ้าการละเมิดการใช้ไฟฟ้าหมายถึงการทำลายหรือการ
ดัดแปลงแก้ไขมาตรวัดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบใดๆตลอดจนเครื่องหมายหรือตรา
ต่างๆทำให้มาตรวัดไฟฟ้าอ่านค่าคลาดเคลื่อนหรือเป็นผลให้ผู้ขายต้องสูญเสีย
ประโยชน์อันพึงมีพึงได้หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือต่อไฟตรง
โดยไม่ผ่านมาตรวัดไฟฟ้าเห็นได้ว่าการที่จำเลยที่1จะเรียกให้โจทก์ชดใช้ในกรณี
ละเมิดการใช้ไฟฟ้าได้จะต้องเป็นกรณีที่โจทก์กระทำการใดๆหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำ
การใดอันมีลักษณะเป็นการละเมิดการใช้ไฟฟ้าแต่พยานหลักฐานของจำเลยที่1ฟังไม่
ได้ว่าการละเมิดการใช้ไฟฟ้าเกิดจากการกระทำของโจทก์หรือโจทก์ยอมให้ผู้อื่น
กระทำกลับปรากฏว่ามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะนอกโรงงาน
โจทก์และห่างหน้าโรงงานประมาณ150เมตรเป็นที่เปลี่ยวไม่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียง
คนทั่วไปเข้าถึงได้ตลอดเวลาทั้งก่อนเกิดเหตุคดีนี้จำเลยที่1มีหนังสือถึงโจทก์ขอ
ความร่วมมือประสานงานการจดหน่วยทุกๆวันจึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์จะทำการละเมิด

การใช้ไฟฟ้าทั้งๆที่รู้ว่าจำเลยที่1กำลังระมัดระวังอยู่โจทก์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการ
ละเมิดการใช้ไฟฟ้า

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาซื้อกระแสไฟฟ้าจากจำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็น
ผู้จัดการ จำเลยที่ 2 มีหนังสือถึงโจทก์กล่าวว่า โจทก์ใช้กระแสไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบของจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหายและเรียกค่า
ละเมิดสิทธิการใช้กระแสไฟฟ้าจากโจทก์ โดยให้ชำระภายใน 7 วัน หากไม่ชำระจะ
งดจ่ายกระแสไฟฟ้า โจทก์จึงจำต้องชำระพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน854,355.61 บาท ซึ่ง
จำเลยทั้งสองจะต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรวม
กันชำระเงินจำนวน854,355.61 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ละเมิดการใช้ไฟฟ้า จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า โจทก์ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่จำเลยทั้งสองเป็นการรับไว้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงไม่ต้องคืนให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน
854,355.61 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ทำสัญญาเป็นหนังสือซื้อขายกระแสไฟฟ้าจากจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2532 ตามสำเนาสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าเอกสารหมายเลข 2 ต่อมาวันที่ 25 ตุลาคม 2533 นายสุทธินนท์ พนักงานของจำเลยที่ 1 รับแจ้งทางวิทยุจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ให้ไปตรวจสอบมิเตอร์ของโจทก์ เนื่องจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าของโจทก์ลดลงผิดปกติ นายสุทธินนท์กับพวกขอตรวจสอบมิเตอร์ พนักงานของโจทก์ไม่ยอมให้ตรวจในวันนั้นแต่ให้มาตรวจในวันรุ่งขึ้น พนักงานของจำเลยที่ 1 จึงเดินไปที่มิเตอร์ที่ติดตั้งอยู่กับเสาไฟฟ้านอกโรงงานของโจทก์ ห่างหน้าโรงงานของโจทก์ประมาณ 150 เมตร พบจานหมุนของมิเตอร์หมุนถอยหลังตราตะกั่วที่จุดต่อสายด้านแรงต่ำของซีทีทั้งสองชุดหาย นอติยัตติครอบกล่องต่อสายมีรอยคลาย พนักงานของจำเลยที่ 1 ทำบันทึกการตรวจสอบมิเตอร์ไว้และนำไปให้พนักงานของโจทก์เซ็นชื่อพนักงานของโจทก์ไม่ยอมเซ็น ต่อมาในวันเดียวกันพนักงานของจำเลยที่ 1 มาดูมิเตอร์ดังกล่าวอีกครั้งพบว่าจานหมุนหมุนเดินหน้าตามปกติ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 จำเลยที่ 2 มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบผลการตรวจสอบและเรียกร้องให้โจทก์ชำระเงินจากการละเมิดการใช้ไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเงิน 800,000 บาท ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกหนังสือ หากโจทก์ไม่จัดการก็จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าโจทก์จึงต้องผ่อนชำระเงินแก่จำเลยที่ 1 เป็น 12 งวด รวมทั้งดอกเบี้ยแล้วเป็นเงินที่โจทก์ชำระแก่จำเลยที่ 1 จำนวน 854,355.61 บาท คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกเงินดังกล่าวคืนจากจำเลยที่ 1 หรือไม่ จำเลยที่ 1 อ้างว่าโจทก์ละเมิดการใช้ไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โจทก์จึงต้องชดใช้เงินแก่จำเลยที่ 1 ตามสำเนาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 5 มีใจความว่า การละเมิดการใช้ไฟฟ้า ผู้ซื้อและผู้ขายตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ในอันที่จะปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าด้วยความสุจริต และจะไม่กระทำการใด ๆ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการ

ใด อันมีลักษณะเป็นการละเมิดการใช้ไฟฟ้าการละเมิดการใช้ไฟฟ้า หมายถึง การทำลายหรือการดัดแปลงแก้ไขมาตรวัดไฟฟ้าและหรืออุปกรณ์ประกอบใด ๆ ตลอดจนเครื่องหมายหรือตราต่าง ๆ ทำให้มาตรวัดไฟฟ้าอ่านค่าคลาดเคลื่อน หรือเป็นผลให้ผู้ขายต้องสูญเสียประโยชน์อันพึงมีพึงได้หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือทำนองเดียวกัน หรือต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมาตรวัดไฟฟ้า ศาลฎีกาเห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 จะเรียกให้โจทก์ชดใช้ในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่โจทก์กระทำการใด ๆ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการใด อันมีลักษณะเป็นการละเมิดการใช้ไฟฟ้า แต่พยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 พังไม่ได้ว่าการละเมิดการใช้ไฟฟ้าเกิดจากการกระทำของโจทก์หรือโจทก์ยอมให้ผู้อื่นกระทำ กลับปรากฏว่ามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะนอกโรงงานของโจทก์ ห่างหน้าโรงงานของโจทก์ประมาณ 150 เมตรเป็นที่เปลี่ยวไม่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียง คนทั่วไปเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533 จำเลยที่ 1 มีหนังสือถึงโจทก์ขอความร่วมมือประสานงานการจดหน่วยทุก ๆ วัน จึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์จะกระทำการละเมิดการใช้ไฟฟ้าทั้ง ๆ ที่รู้ว่าจำเลยที่ 1 กำลังระมัดระวังอยู่ นอกจากนั้นยังได้ความว่าโจทก์มีคู่แข่งทางการค้า ดังนั้นการละเมิดการใช้ไฟฟ้าจึงอาจจะเกิดจากเหตุดังกล่าวก็ได้ โจทก์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการละเมิดการใช้ไฟฟ้าและมีสิทธิเรียกเงินจำนวน 854,355.61 บาท คืนจากจำเลยที่ 1 ฎีกาของจำเลยที่ 1 พังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ